

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2000-086	처분요구일자	2020.12.21.
처 분 종 류	권고		
관 계 부 서	○○○(주)		
제 목	이사회 권한 명확화 등을 위한 정관개정 필요		

지 적 내 용

○○○(주)는 회사의 설립, 조직, 업무 활동에 관한 기본규칙, 주주의 권리와 의무 등을 정한 정관을 2017.08.11.에 최초 제정하였으며, 이후 2020.09.24.까지 총 9차례 개정하였다.

가. 사장 해임에 대한 이사회 권한 보완 관련

○○○(주) 사장과 인천국제공항공사 사장 사이에 체결한 「경영성과 협약서¹⁾」 제5장 보칙 제17조(해임건의)에 따르면 ○○○(주)의 이사회는 “사장이 법령이나 정관을 위반하는 행위를 하거나 그 직무를 게을리 하는 등 사장으로서의 직무수행에 현저한 지장이 있다고 판단되는 경우에는 이사회의 의결을 거쳐 인천국제공항공사 사장에게 사장을 해임하거나 해임을 건의하도록 요청할 수 있다”고 이사회의 권한을 구체적으로 부여하고 있다.

한편 ○○○(주)의 「정관」 제38조(권한)에 “이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무집행에 관한 중요한 사항을 결의한다”고 이사회의 권한이 명시되어 있으며, ○○○(주)의 「이사회운영규정」 제6조(부의사항)에는 “사장 해임 건의” 안건에 대하여 이사회에서 심의·의결 할 수 있다고 규정하고 있다.

그런데 ○○○(주) 「정관」 제38조는 위에 기술한 바와 같이 이사회의 권한을 포괄적으로만 규정하고 있고, 대표이사인 사장은 「상법」 제389조(대

1) 체결일자: 2018.00.00.

표이사)2) 및 「정관」 제30조(대표이사)3)에 따라 이사회가 아닌 주주총회에서 선임하고 있으므로 대표이사의 해임과 관련하여 「경영성과 협약서」에 부여된 권한을 이사회가 행사할 수 있는지에 대한 해석의 여지가 있을 수 있다.

또한 「이사회운영규정」에 따라 “사장 해임 건의” 안건을 이사회에서 심의·의결 하는 권한은 부여되어 있으나 해당 안건 발의 주체에 대하여는 「정관」 또는 「이사회운영규정」에 관련 내용이 규정화 되어 있지 않다.

따라서 「경영성과 협약서」에 기술된 이사회 권한을 명확하게 부여할 수 있도록 「정관」을 보완하는 것이 필요한 것으로 판단된다. 참고로 모회사인 인천국제공항공사 「정관」에는 이사회 권한을 아래의 표와 같이 명확하게 부여하고 있다.

【표1】 이사회 권한 관련 정관 조항 비교

구분	○○○(주)	인천국제공항공사
관련조항 및 조문	제38조(권한) 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무집행에 관한 중요한 사항을 결의한다.	제39조(권한) ① 이사회는 관계법령과 정관에서 정한 사항 및 공사의 업무집행에 관한 중요한 사항을 심의·의결한다. ② <u>이사회는 사장이 법령이나 정관을 위반하는 행위를 하거나 그 직무를 게을리 하는 등 사장으로서의 직무수행에 현저한 지장이 있다고 판단되는 경우 사장해임을 건의하도록 국토교통부장관에게 요청할 수 있다.</u> <개정 2007. 6. 29., 2008. 4. 4., 2017. 6. 1.>

나. 이사회 운영에 관한 사항의 위임 관련

2) 상법 제389조(대표이사) 회사는 이사회 결의로 회사를 대표할 이사를 선정하여야 한다. 그러나 정관으로 주주총회에서 이를 선정할 것을 정할 수 있다.

3) 사장 선임에 관한 사항은 정관 제30조(대표이사)에 규정화 되어 있으나 사장 해임에 관한 사항은 정관에 언급되어 있지 않음.

○○○(주)의 「정관」 제5장(이사회)에는 권한, 이사회 구성, 개회와 의결방법, 의사록 등 이사회 운영에 관한 사항을 규정하고 있다. 이와는 별개로 ○○○(주)는 「이사회운영규정」을 제정하여 이사회 운영에 관하여는 관계법령과 「정관」에서 정한 것을 제외하고는 「이사회운영규정」을 따르도록 하고 있다.

○○○(주)의 「정관」은 회사의 자치법규로서 그 내용이 강행 법규에 위배되지 않는 한 이를 작성한 발기인은 물론 회사의 구성원과 기관을 구속하므로 「이사회운영규정」이 효력을 가지기 위해서는 「정관」에 이사회가 심의·의결할 사항 및 이사회 운영에 관한 사항을 「이사회운영규정」에 따로 정할 수 있음을 위임하여야 한다.

그런데 ○○○(주)의 「정관」에는 이사회가 심의·의결할 사항 및 이사회 운영에 관한 사항 등에 대해서는 「이사회운영규정」에 위임한다는 조항을 규정하고 있지 않아 보완이 필요한 것으로 판단된다. 참고로 모회사인 인천국제공항공사 「정관」에는 이사회운영규정에 위임하는 조항이 명확하게 규정화 되어 있다.

【표2】 이사회운영규정 관련 인천국제공항공사 정관 조항

구분	인천국제공항공사
관련조항 및 조문	제42조(이사회 결의) ② <u>이사회가 심의·의결할 사항 및 이사회 운영에 관한 사항은 이사회운영규정으로 정한다.</u>

관계부서 및 해당부서 의견

○○○(주)는 감사 지적사항 가.항에 대하여 「정관」 제38조(권한)에 ‘법령’에서 정한 사항, 제25조(특별결의)에 ‘이사 또는 감사의 해임’ 조항이 명시되어 있고, 「이사회운영규정」 제6조(부의사항) 제1항 제12호에 ‘사

장 해임 건의'를 명시하여 이사회 심의·의결 사항을 정하고 있으므로 현행 정관은 타당하다는 의견을 제시하였다. 한편 나.항에 대해서는 별다른 의견을 제시하지 않았으며 인천국제공항공사 ☆☆☆처와 협의 후 반영하겠다는 의견을 제시하였다.

그러나 ○○○(주) 근거로 제시한 관계 '법령'인 「상법」 제393조(이사회 권한)⁴⁾의 조항은 '대표이사'가 아닌 '지배인⁵⁾'의 선임 또는 해임에 대한 이사회 권한이라고 해석함이 타당하며, 「정관」 제25조(특별결의)는 주주총회의 권한에 관한 관련 조항으로 이는 이사회 권한에 해당되지는 않는다. 또한 「이사회운영규정」 제6조(부의사항)은 이사회 심의·의결이 필요한 부의안건 대상을 규정하고 있는 조항으로 「경영성과 협약서」에서 정한 이사회 권한과는 연관되어질 수 없는 것으로 보인다.

조치할 사항

○○○(주) 사장은 「경영성과 협약서」에 명시된 이사회 권한이 명확하게 행사될 수 있도록 「정관」 개정을 검토하시기 바라며, 「정관」에서 위임하는 사항이 이사회운영규정에 따라 처리될 수 있도록 관련 조항의 반영을 검토하시기 바랍니다. (권고)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략

-
- 4) 상법 제393조(이사회 권한) ① 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치·이전 또는 폐지 등 회사의 업무집행은 이사회 결의로 한다.
- 5) 지배인은 영업주에 갈음하여 당해 지배인을 둔 장소(본점/지점)의 영업에 관한 모든 재판상 및 재판 외의 행위를 하는 대리권을 가진 자(최고 책임자)로 이사회결의를 통해 선임되는 회사의 사용인이나, 대표이사는 주주총회에서 선임하는 회사의 기관(임원)으로 대표권을 가진 자를 말함.